

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1325/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ  
นายสมศักดิ์ พุ่มบัว กับพวก

โจทก์  
ล.

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 91, มาตรา 288, มาตรา 295

ผู้ตายหยอดเหรียญที่ตู้เพลงในร้านอาหารแต่เพลงไม่ดังเพราะจำเลยทั้งสองกับ  
ว. และ อ. พวกของจำเลยถอดปลั๊กตู้เพลงออก ผู้ตายจึงขอเงินคืนแล้วเกิดเรื่องกัน  
โดย ว. ใช้มีดแทงผู้ตายหลายครั้ง จำเลยที่ 1 กับ อ. ใช้ขวดสุราตี ส่วนจำเลยที่ 2 ใช้  
เก้าอี้ตีผู้ตาย ผู้เสียหายเข้าไปห้ามก็ถูกทำร้ายสลบอยู่ในร้านอาหาร เมื่อผู้ตายหนีออก  
มาจากร้านอาหารจำเลยทั้งสอง และ อ. ไล่ตามและตะโกนว่าฆ่ามันให้ตายและยังได้  
ตามมาทำร้ายผู้ตายห่างจากที่เกิดเหตุครั้งแรกประมาณ 3 เส้น จนผู้ตายถึงแก่ความ  
ตาย แล้วจำเลยทั้งสองยังกลับมาทำร้ายผู้เสียหายซึ่งนอนสลบอยู่อีก ดังนี้ การกระทำ  
ของจำเลยที่ 2 เป็นความผิดฐานร่วมกับผู้อื่นฆ่าผู้ตายและทำร้ายร่างกายผู้เสียหาย  
รวม 2 กรรม

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองกับพวกได้ร่วมกันใช้มีดปลายแหลมและขวดเป็น  
อาวุธแทงและตีทำร้ายนายชาญชัย เป็นเหตุให้นายชาญชัยถึงแก่ความตายในระหว่าง  
ที่จำเลยทั้งสองกับพวกกระทำผิดดังกล่าว นายเสน่ห์เข้าห้ามปราม จำเลยทั้งสองกับ  
พวกได้ร่วมกันใช้ขวดเป็นอาวุธตีทำร้ายนายเสน่ห์หลายครั้ง เป็นเหตุให้นายเสน่ห์ได้

รับอันตรายแก่กายถึงบาดเจ็บ ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘, ๒๙๕, ๘๓

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘, ๘๓ กระทั่งหนึ่ง จำคุกคนละ ๒๐ ปี และมีความผิดตามมาตรา ๒๙๕, ๘๓ จำคุกคนละ ๑ ปี เป็นกระโทงที่สอง เรียงกระโทงลงโทษ เป็นจำคุกคนละ ๒๑ ปี

จำเลยที่ ๒ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ ๒ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ประจักษ์พยานโจทก์คือนางพิมพ์เบิกความว่าผู้ตายกับนาย เสน่ห์กลับมาเอากุญแจที่ลืมไว้ที่ร้านพยาน เมื่อได้กุญแจแล้วผู้ตายอยากฟังเพลงรู้ว่า เขาหลอก แต่ที่ร้านพยานไม่มีแผ่นเสียงเพลงดังกล่าว ผู้ตายจึงนำเหรียญไปหยอดที่ ตู้เพลงร้านสำราญโกชนา แต่เพลงไม่ดังเพราะจำเลยทั้งสองกับพวกถอดปลั๊กออก ผู้ ตายขอเงินคืนจึงเกิดเหตุคดีนี้ โดยจำเลยที่ ๑ ปาแก้วสุรามาที่ผู้ตาย เนื่องจากบริเวณ ที่เกิดเหตุมีแสงไฟสว่างสามารถเห็นเหตุการณ์ได้ชัดเจน พยานยืนยันว่าจำเลยทั้ง สอง นายวิโรจน์และนายออดใช้ขวดสุราตี ส่วนจำเลยที่ ๒ ใช้เก้าอี้ตีผู้ตาย โดยเริ่ม ทำร้ายกันครั้งแรกในร้านสำราญโกชนา ผู้เสียหายนอนสลบอยู่ในร้านดังกล่าว ส่วนผู้ ตายหนีออกมาจากร้าน จำเลยทั้งสองกับนายออดไล่ตามผู้ตายและตะโกนว่า ฆ่ามัน ให้ตาย พยานได้ร้องห้าม แต่จำเลยทั้งสองกับพวกได้ตามมาทำร้ายผู้ตายห่างจากที่ เกิดเหตุครั้งแรกประมาณ ๑ เส้น หลังจากนั้นจำเลยทั้งสองกับพวกยังร่วมกันกลับ เข้าไปในร้านสำราญโกชนาเข้าไปทำร้ายนายเสน่ห์เพื่อนผู้ตายอีก พยานจึงต้องรีบไป

แจ้งตำรวจ พยานปากนี้เป็นพยานคนกลาง คำเบิกความจึงมีน้ำหนักน่าเชื่อถือ นาย  
เสนอห์เบิกความว่า ชายทั้งสี่ในร้านที่ผู้ตายเข้าไปหยอดเหรียญฟังเพลงนั้นได้รวม  
ทำร้ายผู้ตาย เมื่อนายเสนอห์เข้าไปช่วยเหลือก็ถูกชายทั้งสี่ทำร้าย ทั้งจำเลยที่ ๒ ก็  
ยอมรับในชั้นจับกุมว่าได้ร่วมกับพวกชกต่อยผู้ตายจริง พฤติการณ์ของจำเลยที่ ๒ ดัง  
กล่าวแล้วฟังได้ว่าได้ร่วมกับพวกทำร้ายผู้ตายมาแต่ต้น เมื่อผู้ตายถูกทำร้ายแล้วหนี  
ออกไปนอกร้านเกิดเหตุ จำเลยที่ ๒ กับพวกยังตามไปทำร้ายผู้ตายจนถึงแก่ความ  
ตาย แล้วยังกลับมาทำร้ายนายเสนอห์ซึ่งนอนสลบอยู่ในร้านเกิดเหตุอีกเช่นนี้ รูปคดี  
ฟังได้ชัดว่าจำเลยที่ ๒ ได้ร่วมกับพวกกระทำความผิดตามฟ้องจริง

พิพากษายืน.

(สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ-ธิรพันธุ์ รัศมีทัต-อรรถวิทย์ วรรณวินิจ)

ศาลอาญา - นายสมภพ โชติกวณิชย์

ศาลอุทธรณ์ - นายปิ่นทิพย์ สุจริตกุล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ